

0004143-04.2016.8.26.0606

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... da imputação da prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, CP), na forma do art. 386, V, CPP.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG; e

b. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

PUBLIQUE-SE. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Jd. Paulista, Suzano - 08675-230 - SP

Processo nº:0004143-04.2016.8.26.0606Ré(u):Gabriel Henrique Pereira dos Santos

ATA DE AUDIÊNCIA

(SISTEMA TELEPRESENCIAL)

(MICROSOFT TEAMS)

(Recomendação CNJ nº 62/2020 e Comunicado CG nº 284/2020)

INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

0004143-04.2016.8.26.0606

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 85/2016 - 2º Distrito Policial de Suzano, 761/2016 - 2º Distrito Policial de Suzano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel Henrique Pereira dos Santos

Em 04 de julho de 2022, às 13:30h, nesta Cidade e Comarca de de Suzano, Estado de São Paulo, em audiência pelo sistema virtual, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, o Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos digitais do Processo Crime em epígrafe. Realizado o pregão, constatou-se a presença do(a) Promotor(a) de Justiça DR. FLÁVIO JOSÉ ZAMPONI SANTIAGO, o réu Gabriel Henrique Pereira dos Santos e seu Defensor Constituído DR(A). Leonardo Bitencourt Costa OAB 237587/SP. Ausente a vítima: Leticia Silva Trindade Augusto. A seguir, houve desistência homologada, após concordância das partes, da oitiva da vítima Leticia Silva Trindade Augusto. Ao final, sendo previamente assegurado o direito de entrevista reservada com o seu Defensor, e efetuada a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal, o réu foi interrogado. Em seguida, foi consignado que todas as ocorrências, manifestações, declarações, acareações e

depoimentos foram captados e gravados pelo sistema telepresencial, conforme Resolução CNJ nº 354/2020, permanecendo o(s) depoimento(s) e interrogatório(s) anexado(s) ao presente Termo de Audiência Telepresencial. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não havia diligências a serem requeridas. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que dava por encerrada a instrução. Apresentadas alegações orais, concedendo-se 20 minutos a(o) Dr(a). Promotor(a) e, após, a(o) Dr(a). Defensor(a). Pelo D. Promotor de Justiça foram apresentadas as seguintes alegações finais: MM. Juiz: O réu GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, I e II, do CP, pelos fatos descritos na denúncia. Recebida a denúncia em 29 de outubro de 2018 (fls. 133). Citado por edital (fls. 179), o processo e prescrição foram suspensos (fls. 185). O réu constituiu defensor em 14/02/2022 e apresentou resposta à acusação (fls. 207/209 e 213). Durante a instrução, desistiu-se a oitiva da vítima, que não compareceu e o réu interrogado. É o relatório. Processo Regular. O pedido condenatório formulado na denúncia é improcedente. Em que pese a materialidade restar comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/09); relatório de investigação (fls. 10/11); auto de reconhecimento fotográfico (fls. 22 e 121); e pela prova oral produzida, a autoria restou contestável. O réu negou a prática delitiva. Alegou que na época morava em Jacareí com seu tio; que de vez em quando só vinha visitar alguns familiares; que no reconhecimento foi colocado sozinho. Sua versão encontra respaldo nas provas produzidas nos autos. A vítima Leticia, ouvida apenas na fase policial, disse que foi vítima de roubo por duas pessoas que a abordaram em uma motocicleta; que reconheceu o réu por fotografia. Em Juízo, a vítima não compareceu para ser ouvida. Pois bem. Observa-se de todo o processado que as provas produzidas não confirmam a responsabilidade criminal do réu. Em que pese a versão da vítima na fase policial, em Juízo os fatos não foram confirmados. Ao seu passo o réu negou os fatos e as demais provas não autorizam concluir a autoria pelo réu. Não há testemunhas presenciais e inexistem outras provas a serem produzidas. Com efeito, as circunstâncias demonstram ser aconselhável e razoável a absolvição do réu. Assim, da análise de todo o processado, não é dado extrair com a necessária certeza a efetiva e dolosa conduta do réu, irrompendo frágil e precário o substrato que deve servir de base para a condenação e responsabilização do acusado. Ante o exposto, requer seja a presente ação penal julgada improcedente, por insuficiência probatória, para absolver o réu da imputação constante na denúncia, como medida de Justiça.. Em seguida, pelo D. Defensor foi dito: endosso o pleito ministerial para requerer que o acusado GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS seja absolvido da imputação que lhe é feita, em razão da insuficiência probatória, com fundamento nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A seguir, concluídos os debates, pelo Meritíssimo Juiz foi proferida a seguinte sentença:

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS (nascido em 05/05/1997), devidamente qualificados nos autos, dado como incurso na pena do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, CP. Consta da denúncia que, em 29/03/2016, por volta das 18h30, na Rua Portugal, altura do nº 510, Jardim São José, neste Município e Comarca de Suzano, o Réu, agindo em concurso com um indivíduo não identificado, teria subtraído, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um celular pertencente a Letícia Silva Trindade Augusto.

Em 29/10/2018, foi recebida a denúncia (fls. 133).

O Réu foi citado por edital e não se manifestou (fls. 178/180), sendo o processo suspenso, na forma do art. 366, CPP, em 05/11/2020 (fls. 185).

Em 14/02/2022, o Réu compareceu espontaneamente e apresentou resposta à acusação (fls. 207/208).

Em instrução, foi tomado o interrogatório do Réu.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela improcedência da ação penal, por ausência de prova de autoria.

A Defesa ratificou o requerimento ministerial.

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada improcedente.

A materialidade delitiva foi devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/09) e pela prova oral colhida em audiência.

Todavia, não há demonstração segura da autoria delitiva pelo Réu.

O Réu, em seu interrogatório, negou a prática delitiva, dizendo morar e trabalhar em Jacareí à época dos fatos, sendo perseguido por policiais de Suzano.

Em sede policial, consta a lavratura do boletim de ocorrência, lavrado um dia depois dos fatos, com descrição bastante sucinta do roubo (fls. 08/09), seguido de reconhecimento fotográfico positivo pela vítima, realizado na mesma data (fls. 22).

Em seguida, tentou-se a identificação de pessoas que teriam recebido chamadas do celular, sem sucesso. O Réu negou a autoria infracional, quando interrogado em delegacia, dizendo morar em Jacareí/SP à época dos fatos (fls. 90/91). Por fim, em 10/09/2018, dois anos e meio depois dos fatos, foi realizado o reconhecimento pessoal positivo pela vítima, sendo que, ao que consta, apenas lhe foi exibido o Réu (fls. 121/122).

Em juízo, o Réu negou a autoria delitiva e apontou irregularidade do reconhecimento pessoal, em que ele foi exibido sozinho à vítima.

Já na fase policial, os indícios de autoria contra o Réu eram poucos, sendo que ele não foi preso em flagrante, nenhum objeto que o ligue ao roubo foi apreendido, havia apenas reconhecimento fotográfico feito pela vítima, houve a veemente negativa de autoria pelo Réu em delegacia e o reconhecimento pessoal, feito anos depois dos fatos, também não obedeceu ao procedimento legal, sendo o Réu exibido sozinho à vítima.

Dessa forma, prevalece o princípio in dubio pro reo, sendo de rigor a absolvição, na forma do art. 386, V, CPP.

Ante o exposto, ABSOLVO o Réu GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS da imputação da prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, CP), na forma do art. 386, V, CPP.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG; e
- b. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Em seguida, pelo Ministério Público foi dito que não recorre da sentença. Pelo Réu foi dito que não recorre da sentença. Pela Defesa Técnica, foi dito que não recorre da sentença. Certifico, desde logo, o trânsito em julgado para Ministério Público, Defesa e réu. NADA MAIS. Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM^(a). Juiz(a) e por mim, Escrevente. Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Dou as partes presentes por intimadas. Eu, Daniel Kazuhiko Kuruiwa, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA